

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

UERN - INSTRUÇÃO NORMATIVA-SEI Nº 1, DE 11 DE MARÇO DE 2026.

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01/2026 - PROAD/UERN

Dispõe sobre as diretrizes, procedimentos e responsabilidades relacionados à gestão e fiscalização dos contratos celebrados no âmbito da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern) e revoga a IN nº01/2025 - PROAD.

A PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte - Uern, no uso de suas atribuições legais e estatutárias,

Considerando minuta apresentada pela Comissão nomeada para elaboração de normas acerca da Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos no âmbito da Fundação Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, conforme **Portaria nº 3653/2025 - GP/FUERN**;

Considerando a Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021, Lei Estadual nº 10.841, 14 de Janeiro de 2021, Decreto Estadual nº 32.449, de 07 de março de 2023, Decreto Estadual nº 33.782, de 15 de julho de 2024, Instrução Normativa do Ministério do Planejamento nº 5, de 26 de maio de 2017, e Instrução Normativa Control-RN, nº 2, de 02 de julho de 2024, e normas complementares;

Considerando a necessidade de estabelecer regras, rotinas e procedimentos padronizados para a gestão e a fiscalização dos contratos administrativos celebrados pela UERN, em observância aos princípios da legalidade, eficiência, transparência e às melhores práticas da administração pública;

Considerando a importância de dotar os gestores e fiscais de contrato de um instrumento normativo que oriente sua atuação, definindo competências, responsabilidades e fluxos processuais;

Considerando o constante dos autos do processo nº 04410022.000911/2025-29;

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar Instrução Normativa nº01/2026 - PROAD/UERN, a qual apresenta diretrizes, procedimentos e responsabilidades relacionados à gestão e fiscalização dos contratos celebrados no âmbito da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern).

CAPÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS

Art. 2º Esta Instrução Normativa estabelece as rotinas, competências, procedimentos e responsabilidades relativas à gestão e fiscalização da execução dos contratos administrativos celebrados no âmbito da Uern, em conformidade com a Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021, Lei Estadual nº 10.841, 14 de Janeiro de 2021, Decreto Estadual nº 32.449, de 07 de março de 2023, Decreto Estadual nº 33.782, de 15 de julho de 2024, Instrução Normativa do Ministério do Planejamento nº 5, de 26 de maio de 2017, e Instrução Normativa Control-RN, nº 2, de 02 de julho de 2024, e normas complementares.

Parágrafo único. A gestão e a fiscalização contratual visam garantir o pleno cumprimento das obrigações assumidas pelas partes, assegurando legalidade, efetividade, eficiência e economicidade na contratação pública, em respeito aos princípios que regem a Administração Pública.

CAPÍTULO II - DA DESIGNAÇÃO DE GESTORES E FISCAIS

Art. 3º Os gestores e fiscais dos contratos serão designados pela Pró-Reitoria de Administração (Proad), por delegação da Presidência da Fundação Universidade do Estado do Rio Grande do Norte - Fuern, conforme determinação das normas internas da Instituição.

Art. 4º A depender da natureza e da complexidade do objeto contratado, poderão ser designados, cumulativamente ou separadamente, os seguintes agentes:

I - Gestor do Contrato;

II - Fiscal Técnico, incluindo o Setorial;

III - Fiscal Administrativo.

§1º Considera-se Fiscal Setorial aquele responsável pela fiscalização técnica de contratos executados nos campi fora da sede da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern).

§2º Os atos de designação deverão constar nos autos do processo de contratação, sendo vedado o exercício de gestão ou fiscalização sem o competente ato formal.

§3º A administração poderá, justificadamente, designar um mesmo servidor para exercer a gestão e fiscalização de contrato de forma cumulativa, sendo observado:

I - a situação fática processual;

II - disponibilidade de pessoal; e

III - possíveis ajustes, no caso concreto, em razão:

a) da consolidação das linhas de defesa, com foco em prevenção, detecção e correção de falhas ou fraudes; e

b) de características do caso concreto tais como o valor, contratação de baixa complexidade, de entrega única e/ou que não tenham caráter continuado, cuja atuação de vários servidores seja considerada excessiva.

§4º O gestor de contrato não pode acumular funções de fiscalização técnica.

§5º O gestor de contrato pode acumular funções de fiscalização administrativa em contratos de entrega única e/ou nos casos em que o empenho substitui o contrato.

§6º Um mesmo servidor pode exercer a fiscalização administrativa e técnica, exceto nos contratos relacionados a Obras e serviços de engenharia, TI e com dedicação exclusiva de mão de obra e nos casos em que a fiscalização administrativa esteja acumulando atribuições de gestor do contrato.

§7º Nos contratos que envolvam serviços especializados, de TI, de engenharia e obras, a designação de gestor e fiscais deverá recair, preferencialmente, sobre servidor com conhecimento técnico sobre o objeto, consultando-se previamente o respectivo setor de vínculo.

CAPÍTULO III - DAS ATRIBUIÇÕES DO GESTOR E DOS FISCAIS

Art. 5º Compete ao gestor do contrato:

I - coordenar e acompanhar a execução contratual em conjunto com os fiscais designados;

II - consolidar as informações dos fiscais no histórico de gerenciamento do contrato;

III - autorizar andamento de pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, subsidiado por informações da fiscalização administrativa;

IV - autorizar andamento de alterações contratuais, subsidiado por informações da fiscalização administrativa e técnica, no que couber;

V - autorizar andamento de processos de recebimento quanto ao objeto contratado;

VI - acompanhar relatórios e demais documentos relativos ao desenvolvimento da execução do objeto contratado;

VII - decidir provisoriamente a suspensão da entrega de bens ou a realização de serviços;

VIII - ratificar e encaminhar para pagamento as faturas ou notas fiscais previamente conferidas e atestadas pelos fiscais de contrato;

IX - coordenar a instrução processual necessária ao encaminhamento e à formalização do procedimento administrativo de aplicação de sanções;

X - elaborar o relatório final de que trata a alínea “d” do inciso VI do § 3º do art. 174 da Lei nº 14.133, de 2021, com as informações obtidas durante a execução do contrato, em conjunto com os fiscais administrativos e técnico do contrato;

XI - adotar as providências cabíveis e deliberar sobre situações que extrapolam a esfera de atribuição dos fiscais;

XII - atuar em casos de inadimplência notificadas formalmente pelos fiscais, incluindo medidas para aplicação de sanções e rescisão contratual;

XIII - realizar o recebimento definitivo do objeto e ratificar atesto da despesa, antes de prosseguir para pagamento;

XIV - desempenhar outras atividades compatíveis com a função.

Parágrafo único. Os gestores de contrato deverão ser servidores efetivos pertencentes ao quadro de pessoal da Fuern.

Art. 6º Compete ao fiscal técnico e/ou setorial de contrato, bem assim ao seu substituto nas hipóteses de seus afastamentos e impedimentos legais:

I - comunicar o fornecedor quanto ao início da execução do bem ou serviço, informando e autorizando a execução do item e quantitativo a ser executado.

II - executar o acompanhamento in loco da prestação do serviço ou entrega do bem contratado, verificando a conformidade com o contrato, Anexo Técnico, Termo de Referência e demais documentos contratuais;

III - aferir as quantidades efetivamente executadas e a qualidade dos serviços prestados, utilizando, quando aplicável, o Instrumento de Medição de Resultados (IMR);

IV - emitir e assinar relatório técnico mensal, com base na execução física, quantidades, frequência de pessoal terceirizado (se for o caso) e na avaliação qualitativa;

V - realizar procedimentos específicos em contratos com mão de obra em regime de dedicação exclusiva referente a compensação de jornada, quando cabível;

VI - comunicar tempestivamente ao gestor do contrato qualquer ocorrência que exija medida corretiva ou que extrapole sua esfera de atuação;

VII - encaminhar todos os documentos comprobatórios da medição técnica e qualitativa ao setor responsável pela instrução processual de pagamento.

VIII - se reportar à fiscalização administrativa do Contrato em caso de dúvidas sobre as regras atinentes à execução e operacionalização da contratação.

IX - prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato, subsidiando-o de informações pertinentes às suas competências;

X - em conjunto com Fiscalização Administrativa, anotar e manter histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, inclusive o controle do saldo e da vigência contratual, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou defeitos observados;

XI - fiscalizar a execução do contrato, para serem cumpridas todas as condições estabelecidas, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração, conferindo as notas fiscais e as documentações exigidas para o pagamento, e após o ateste, encaminhar ao gestor de contrato, para ratificação;

XII - realizar recebimento provisório do item/serviço recebido;

XIII - atestar despesas e faturamentos apresentados por fornecedores, relacionado a bens e serviços sob seu acompanhamento.

XIV - exigir o uso correto dos equipamentos de proteção individual e coletiva de segurança do trabalho, quando for o caso;

XV - manter contato com o preposto da contratada, e caso necessário, promover reuniões periódicas ou especiais para a resolução de problemas na entrega dos bens ou na execução dos serviços ou das obras;

XVI - efetivar, na forma do art. 140 da Lei Federal nº 14.133, de 2021, o recebimento do objeto contratado, quando for o caso;

XVII - informar à fiscalização administrativa sobre ocorrências contratuais de sua esfera de atuação, para fins a abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidade;

§1º Nas hipóteses de obras e serviços de engenharia, além das atribuições constantes nesta Instrução Normativa e na lei, o fiscal técnico e/ou setorial deverá:

I - manter pasta atualizada, com projetos, alvarás, Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) dos órgãos reguladores competentes nos casos exigidos, orçamentos e fiscalização, edital da licitação e respectivo contrato, cronograma físico-financeiro e os demais elementos instrutores;

II - visitar o local de obras, certificando-se de seu correto desenvolvimento;

III - verificar a correta construção do canteiro de obras, inclusive quanto aos aspectos ambientais;

§2º Compete ao fiscal setorial a realização de tarefas de fiscalização técnica, com o acompanhamento in loco da execução do contrato nos campi fora da sede da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte.

Art. 7º O fiscal técnico do contrato registrará em documento próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, assim como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos identificados e encaminhando os apontamentos à fiscalização administrativa para as demais providências formais cabíveis.

§ 1º A execução dos contratos deverá ser acompanhada e fiscalizada por meio de instrumentos de controle, que compreendam a mensuração dos seguintes aspectos, no que couber:

I - os resultados obtidos em relação à contratada, com a conferência dos prazos de execução e da qualidade demandada;

II - os recursos humanos aplicados, em função da quantidade e da formação profissional exigidas;

III - a qualidade e quantidade dos recursos materiais utilizados;

IV - a conformidade dos serviços fornecidos à prática de execução determinada;

V - o cumprimento dos demais deveres decorrentes do contrato;

VI - a satisfação do público usuário.

§ 2º O fiscal técnico do contrato deverá verificar se houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço.

§ 3º Em havendo o subdimensionamento de que trata o § 2º deste artigo, o fiscal técnico do contrato deverá comunicar à autoridade responsável para que promova a adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os requisitos de alteração previstos no Capítulo VII do Título III da Lei nº 14.133, de 2021.

§4º A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser verificada com o documento da contratada que contenha a relação detalhada deles, conforme o estabelecido no contrato, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como:

I - marca;

II - qualidade;

III - forma de uso.

Art. 8º Compete ao fiscal administrativo:

a) Nos processos de execução de Serviços Comuns, Serviços de Engenharia e Obras:

I - abrir processos de execução de despesas com Ordem de Serviço, observando as características,

periodicidades e dinâmicas de execução do objeto, e realizar as tramitações necessárias, remetendo em momento oportuno a fiscalização técnica para fins de execução junto ao fornecedor, ressalvados casos quando a execução de despesa ocorre dentro do próprio processo de contratação, quando houver conveniência administrativa para tal;

II - dar encaminhamento do processo à Fiscalização Técnica, para fins de contato com fornecedor, execução e demais atos de competência;

III - verificar a manutenção das condições de habilitação fiscal, previdenciária e trabalhista da empresa contratada;

IV - verificar a existência de prévio empenho, contrato e saldo contratual, antes de prosseguir com a execução contratual;

V - controlar os prazos de vigência, saldo contratual e processos de aditamentos, reajustes e repactuações;

VI - manter e controlar histórico do contrato, sobre ocorrências, notificações e processos relacionadas à execução do contrato, encaminhando o que for necessário para a regularização de faltas ou dos defeitos observados;

VII - autorizar emissão de Nota Fiscal junto ao fornecedor e encaminhar ao fiscal técnico para atestar a despesa correspondente e demais trâmites;

VIII - fiscalizar de forma regular o cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias, desde o início até o encerramento do contrato;

IX - efetuar a digitalização e armazenamento dos documentos fiscais e trabalhistas da contratada;

X - emitir relatório mensal com base na documentação apresentada, apontando possíveis não conformidades e comunicando ao gestor do contrato, para providências, minutando todos os atos relacionados a atuação e decisão do gestor;

XI - controlar, gerenciar e operacionalizar Conta Vinculada em contratos com dedicação exclusiva de mão de obra, conforme Lei Estadual nº 10.841, 14 de Janeiro de 2021, Decreto Estadual nº 33.782, de 15 de julho de 2024 e Instrução Normativa Control-RN, nº 2, de 02 de julho de 2024, entre outras normas complementares aplicáveis.

XII - remeter, no início da execução contratual, à fiscalização técnica do Contrato, todos os documentos atinentes ao contrato e às regras da contratação, no que diz respeito à execução e operacionalização da despesa;

XIII - comunicar o gestor do contrato em tempo hábil o término do contrato sob sua responsabilidade, visando à tempestiva renovação ou prorrogação contratual;

XIV - notificar formalmente a contratada quando forem constatados inadimplementos contratuais, para, dentro de um prazo razoável, elaborar manifestação e solução do problema;

XV - manter contato com o preposto da contratada, e caso necessário, promover reuniões periódicas ou especiais para a resolução de problemas na execução dos serviços ou das obras, com conjunto com a fiscalização técnica do contrato;

XVI - dar impulso a abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidade, quando tomar conhecimento de faltas ou inconformidades contratuais;

XVII - dar impulso ao início da execução do contrato junto à fiscalização técnica;

XVIII - assessorar e orientar o fiscal técnico quanto ao início do contrato, bem como auxiliar e prestar apoio quanto às obrigações e procedimentos previstos em contrato que forem pertinentes à execução.

XIX - fazer verificação processual com base nos documentos da contratação e, havendo conformidade, minutar atos de recebimento definitivo e ratificação de atesto, para assinatura do gestor do contrato;

XX - prestar apoio e assessoramento administrativo ao gestor do contrato, subsidiando-o de informações pertinentes às suas competências;

XXI - desempenhar outras atividades compatíveis com a função.

b) Nos processos de execução de aquisição de bens:

I - abrir processos de execução de despesas com Termo que detalhe o item, a quantidade, entre outras informações relevantes, remetendo em momento oportuno a fiscalização técnica para fins de execução junto ao fornecedor, ressalvados casos quando a execução de despesa ocorre dentro do próprio processo de contratação, quando houver conveniência administrativa para tal;

II - dar encaminhamento do processo à Fiscalização Técnica, para fins de contato com fornecedor, execução e demais atos de competência;

III - verificar a manutenção das condições de habilitação fiscal, previdenciária e trabalhista da empresa contratada;

IV - verificar a existência de prévio empenho, contrato e saldo contratual, antes de prosseguir com a execução contratual;

V - controlar os prazos de vigência, saldo contratual e processos de aditamentos, reajustes e repactuações;

VI - manter e controlar histórico da contratação, sobre ocorrências, notificações e processos relacionadas à execução do contrato, encaminhando o que for necessário para a regularização de faltas ou dos defeitos observados;

VII - verificar Nota Fiscal emitida pelo fornecedor e encaminhar ao fiscal técnico para atestar a despesa correspondente e demais trâmites;

VIII - efetuar a digitalização e armazenamento dos documentos fiscais e trabalhistas da contratada;

IX - emitir relatório com base na documentação apresentada, após cada medição ou execução, conforme o

caso, apontando possíveis não conformidades e comunicando ao gestor do contrato, para providências;

X - remeter, no início da execução, à fiscalização técnica do Contrato, todos os documentos atinentes ao contrato e às regras da contratação, no que diz respeito à execução e operacionalização da despesa;

XI - comunicar o gestor do contrato em tempo hábil o término do contrato sob sua responsabilidade, visando à tempestiva renovação ou prorrogação contratual;

XII - notificar formalmente a contratada quando forem constatados inadimplementos contratuais, para, dentro de um prazo razoável, elaborar manifestação e solução do problema;

XIII - manter contato com o preposto ou responsável da contratada, e caso necessário, promover reuniões periódicas ou especiais para a resolução de problemas na entrega dos bens, com conjunto com a fiscalização técnica do contrato;

XIV - dar impulso a abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidade, quando tomar conhecimento de faltas ou inconformidades de execução;

XV - dar impulso ao início da execução junto à fiscalização técnica;

XVI - assessorar e orientar o fiscal técnico quanto ao início do contrato, bem como auxiliar e prestar apoio quanto às obrigações e procedimentos previstos em contrato que forem pertinentes à execução.

XVII - fazer verificação processual com base nos documentos da contratação e, havendo conformidade, minutar atos de recebimento definitivo e ratificação de atesto, para assinatura do gestor do contrato;

XVIII - prestar apoio e assessoramento administrativo ao gestor do contrato, subsidiando-o de informações pertinentes às suas competências;

XIX - desempenhar outras atividades compatíveis com a função.

Parágrafo único. Em relação ao inciso I da alínea b, do Caput, nos casos em que a execução ocorra no próprio processo de contratação, o procedimento de abertura de novo processo é dispensado, de modo que a remessa à fiscalização técnica é feita no próprio processo de contratação, tão logo haja a formalização dos atos de contratação que se aplicarem ao caso.

CAPÍTULO IV - DO PROCESSO DE EXECUÇÃO E PAGAMENTO

Art. 9º O processo de execução de despesa tem por finalidade a instrução da conformidade contratual, visando à regular liquidação e ao pagamento da prestação executada.

Art. 10. O fiscal administrativo deverá reportar periodicamente à unidade de contabilidade as previsões de desembolso, observando o cronograma de execução e a disponibilidade orçamentária do exercício financeiro vigente.

Art. 11. Compete ao fiscal administrativo a instrução do processo de execução, observando-se os seguintes ritos:

a) Execução em Processo Próprio (Simplificado): Nas aquisições ou serviços de entrega única e imediata, a execução ocorre, preferencialmente, nos mesmos autos do processo de contratação, devendo o fiscal, após receber o processo do gestor do contrato, dar ciência e encaminhar para a fiscalização técnica para fins de operacionalização da execução e instrução da despesa.

b) Execução em Processo Apartado (Serviços Contínuos): Para serviços com medições mensais ou por demanda, compete ao fiscal administrativo a abertura de processo específico de execução, contendo:

I - ordem de serviço (OS) padronizada por modelo da Diretoria de Administração e Serviços da Proad (DAS), com valor estimado e dados do contrato;

II - planilha de controle de saldo contratual atualizada (dispensada em parcelas únicas);

III - cópia do ato de designação da equipe de fiscalização.

c) Execução em Processo Apartado (Bens de Entrega Parcelada): Nas aquisições cujo recebimento ocorra em etapas após a licitação, compete ao fiscal administrativo a abertura de processo específico de execução, contendo:

I - termo de abertura com referência ao processo principal e descrição detalhada dos itens e quantidades requisitadas;

II - autorização formal da Proad para a referida execução;

III - planilha de controle de saldo;

IV - cópia do ato de designação dos fiscais;

V - despacho do Gestor de Contrato dando ciência e autorizando a execução em processo apartado.

Art. 12. Nos casos de processos apartados, os autos serão submetidos à PROPLAN para conferência documental e posterior envio ao Ordenador de Despesas para autorização da despesa.

Art. 13. Autorizada a despesa, os autos seguem à unidade de contabilidade para emissão da nota de empenho e classificação orçamentária, retornando ao Ordenador de Despesas para ratificação.

Art. 14. Após a ratificação do empenho pelo ordenador, o processo retorna à contabilidade para os registros finais e prosseguimento do fluxo de execução.

§ 1º Confirmado o empenho em processo apartado, os autos devem ser remetidos imediatamente à fiscalização técnica para a operacionalização e instrução da despesa.

§ 2º Todo processo de execução de despesa aberto de forma apartada deve, obrigatoriamente, ser relacionado (vinculado no sistema) ao processo principal de contratação.

§ 3º No caso de empenho que substitua o termo de contrato (entrega única), a Ordem de Serviço ou de

Compra será expedida pela unidade competente da PROAD, (DAS, caso serviço, para emissão de Ordem de Serviço ou Dep. Materiais e Patrimônio - DMP, caso aquisição de bem, para Ordem de Compra) seguindo para designação de fiscais e análise de conformidade pela Unidade de Controle Interno (UCI).

§ 4º Quando houver a celebração de termo de contrato, o processo será submetido à análise de conformidade da UCI antes da assinatura do instrumento e posterior execução.

§ 5º Concluída a análise da UCI nos casos do § 3º, o processo segue para a fiscalização administrativa para os trâmites de execução.

§ 6º No caso do § 4º, a execução só terá início após a formalização do contrato e a devida ciência da equipe de fiscalização.

§ 7º Priorizar-se-á a execução dentro do próprio processo de contratação (rito simplificado) sempre que o objeto for de entrega única e integral, visando a economia processual.

Art. 15. Após receber o processo, a fiscalização técnica deverá realizar o contato com o fornecedor, autorizar a entrega/execução, realizar acompanhamento operacional da prestação do serviço ou aquisição de bens, juntando aos autos os documentos que comprovam a execução da despesa, conforme o caso:

I - relatórios de execução física e qualitativa assinados;

II - relatório fotográfico dos bens recebidos assinado, no caso de aquisição de bens;

III - despacho com aferição do valor a ser faturado, a partir dos comprovantes referentes às quantidades e itens executados, e com base nos valores definidos em contrato e suas atualizações;

IV - instrumento de medição de resultados (IMR), se houver;

V - outros documentos previstos na contratação, conforme o caso, a fim de comprovar a execução.

VI - outras informações ou observações que forem pertinentes.

Parágrafo único. Considerando que o fornecimento de bens implica em emissão imediata de nota fiscal pelo fornecedor, quando da remessa para entrega, o Fiscal Técnico deverá, no ato de autorização, orientar fornecedor a remeter Nota Fiscal ao DMP, para que este providencie junto à fiscalização administrativa a juntada do documento em momento oportuno.

Art. 16. Após a devida instrução, o Fiscal Técnico deverá remeter o processo à Fiscalização Administrativa, para conferir a conformidade dos valores aferidos, solicitar ao fornecedor a emissão da Nota fiscal e/ou correções necessárias, conforme o caso, e juntar os seguintes documentos:

I - nota fiscal;

II - prova de regularidade relativa à Seguridade Social;

III - certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União;

IV - certidão relativa aos tributos estaduais;

V - certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do Contratado;

VI - certidão de Regularidade do FGTS - CRF;

VII - certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT;

VIII - relatório, listando os documentos juntados e apontando a conformidade do processo;

IX - planilha de acompanhamento das despesas e saldo do contrato, caso haja necessidade, em execuções parceladas.

§1º Caso a documentação descrita nos incisos de "II" a "VII" esteja vencida, poderá ser concedido prazo de até 15 dias para regularização, prorrogável, uma única vez, por igual período, mediante justificativa aprovada pelo Gestor do Contrato ancorada em razões de interesse público ou risco de descontinuidade do serviço, sem ensejar em retenção do pagamento.

§2º Caso persista o inadimplemento da documentação listada no parágrafo primeiro deste artigo, a contratada estará sujeita à abertura de processo específico de apuração por descumprimento contratual e de processo de rescisão, conforme regras do Capítulo VII desta Instrução Normativa.

§3º Nos casos em que a Nota Fiscal seja enviada previamente pelo fornecedor e esta demande correções, a fiscalização administrativa deve solicitar as devidas retificações, juntando o documento fiscal corrigido ao processo.

Art. 17. Após a juntada dos documentos pela Fiscalização Administrativa, o processo será remetido à Fiscalização Técnica para atesto da nota fiscal/fatura relativa à despesa e ato de recebimento provisório.

Art. 18. Após o atesto da despesa, o fiscal técnico deverá remeter o processo ao Gestor do Contrato, para ratificação dos atos praticados, ato de recebimento definitivo e encaminhar à PROPLAN para providências quanto ao pagamento.

§1º Despesas relativas a fatos geradores ocorridos durante a vigência contratual podem ser regularmente atestadas e ratificadas mesmo que o processamento ou emissão do documento fiscal ocorra após o término da vigência do contrato.

§2º O Gestor e os Fiscais de Contrato poderão proceder com o recebimento provisório e definitivo de bens e a execução de serviços, com o consequente atesto dos documentos, mesmo que no exercício financeiro subsequente, desde que a despesa tenha sido inscrita em Restos a Pagar Não Processados.

§3º A possibilidade de recebimento do objeto após o prazo de entrega previsto nos documentos da contratação não isenta a contratada das sanções cabíveis pelo atraso, a serem apuradas pelo Gestor do Contrato, conforme o caso.

CAPÍTULO V - DO PROCESSO DE EXECUÇÃO E DESPESA DERIVADA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO (ARP)

Art. 19. A execução de despesas derivadas de Atas de Registro de Preço (ARP) deverá ser expressamente autorizada pelo Gabinete da Proad no processo de contratação, mediante ato específico direcionado ao setor responsável pela abertura e instrução inicial do processo de execução da despesa.

Art. 20. O processo de execução da despesa de ARP deverá ser instruído, no mínimo, com os seguintes documentos:

I - termo de abertura de processo, com menção expressa ao processo principal da ARP, descrição e indicação dos itens da Ata e respectivas quantidades;

II - cópia do ato da Proad que autoriza a abertura do processo de execução da despesa da ata de registro de preços;

III - cópia do memorando de solicitação dos materiais/equipamentos;

IV - planilha de controle de saldo da ata, com identificação do fornecedor, item, descrição, quantitativo e valor;

V - cópia da Ata de Registro de Preços e respectiva publicação no PNCP;

VI - certidões de regularidade fiscal e trabalhista.

Art. 21. Autorizado processamento da execução de despesa pela Proad, os autos devidamente instruídos devem ser remetidos à Assessoria da Proplan para conferência da documentação e posterior envio dos autos ao Ordenador de Despesas para análise e emissão do ato autorizativo da despesa.

Art. 22. O processo deve ser remetido à Diretoria de Contabilidade para juntada dos seguintes documentos:

I - lei orçamentária anual - LOA;

II - relatório do Orçamento Disponível;

III - declaração de adequação orçamentária e financeira;

IV - dotação orçamentária;

V - pré-empenho; e

VI - nota de empenho.

Art. 23. Em seguida, o processo deverá ser encaminhado ao DMP, em caso de aquisição de bens, ou à DAS, no caso de contratação de serviços, para a juntada da Ordem de Compra ou Serviço, conforme o caso, observando o modelo padrão utilizado na Uern.

Art. 24. O processo deverá seguir para o Gabinete da Proad para emissão e assinatura do ato de designação de gestores e fiscais do contrato.

Art. 25. Após assinaturas dos gestores e fiscais designados, o processo seguirá para a Unidade de Controle Interno para análise e emissão de relatório, que deverá ser enviado para o Ordenador de Despesas para análise, providências e prosseguimento do feito.

§1º Nos casos em que o empenho substitua o contrato, o processo deverá ser remetido ao gestor do contrato, para ciência, registro e remessa à fiscalização técnica, para operacionalização da execução e instrução da despesa.

§2º Nos casos em que seja formalizado contrato derivado de ARP, o processo deverá ser remetido ao Setor de Contratos-DLC, para formalização do contrato e posterior envio ao gestor do contrato, para ciência, registro e remessa à fiscalização técnica, para operacionalização da execução e instrução da despesa.

§3º Cumpridas as etapas anteriores, conforme o caso, deve-se cumprir os procedimentos do art. 15, 16, 17 e 18, para fins de execução da despesa.

CAPÍTULO VI - DOS PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS EM CONTRATOS DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA

Seção I - Fiscalização administrativa das obrigações trabalhistas

Art. 26. Nos contratos com dedicação exclusiva de mão de obra, além das exigências de comprovações nos processos de despesa mensais já estabelecidas, será feita verificação das obrigações trabalhistas, sociais e previdenciárias através dos seguintes procedimentos adicionais:

I - fiscalização admissional e demissional;

II - fiscalização mensal;

III - fiscalização de finalização contratual.

Art. 27. A fiscalização deve iniciar no primeiro mês de vigência do contrato, com a apresentação pela contratada, no prazo de até 30 dias após o início do contrato, dos seguintes documentos admissionais dos empregados alocados para a execução do serviço contratado:

I - cópia dos contratos de trabalho dos empregados alocados;

II - comprovante de registro em carteira de trabalho;

III - certificados de exames admissionais;

IV - declaração de entrega de EPI (quando aplicável);

V - outros documentos que comprovem a regularidade da admissão dos funcionários conforme legislação vigente.

§1º O processo de fiscalização admissional e demissional será atualizada oportunamente a cada fato de admissão ou demissão de funcionário, devendo a empresa contratada informar imediatamente à fiscalização administrativa qualquer alteração no quadro de pessoal alocado ao contrato.

§2º O não cumprimento da apresentação ou atualização dos documentos admissionais poderá ensejar a aplicação de sanções previstas no contrato e na legislação vigente.

Art. 28. A partir do faturamento relativo ao segundo mês de execução, além dos procedimentos listados no art. 16, a Fiscalização administrativa deverá observar a comprovação do pagamento de salários, benefícios, encargos e recolhimentos trabalhistas referentes à competência anterior à despesa processada, observando a juntada de:

I - folha de pagamento analítica do mês referente à competência anterior, para fins de conferência com os documentos comprobatórios de pagamento exigidos;

II - relatório de pagamento e efetivação de benefícios previstos em convenção coletiva, do mês referente à competência anterior;

III - relatórios GFIP e demais comprovantes de cumprimento de encargos sociais de FGTS e INSS, referentes à competência anterior à despesa processada;

IV - planilha de controle e retenção de valores para Conta Vinculada.

§1º A fiscalização mensal do cumprimento das obrigações trabalhistas e encargos sociais, poderá ser por amostragem aleatória, considerando 1/12 avos da quantidade de trabalhadores, de modo que todos os trabalhadores tenham suas comprovações verificadas pelo menos uma vez após um ano de execução contratual.

§2º Caso identifique alguma inconformidade durante o processo de amostragem mensal, o fiscal deverá conferir a documentação de todos os trabalhadores.

Art. 29. A fiscalização de finalização contratual será realizada no último mês de execução do contrato, com o objetivo de averiguar a regularidade do cumprimento das obrigações trabalhistas, sociais e previdenciárias da empresa contratada ao final da execução do contrato.

§1º A verificação do último mês de execução contratual será feita em processo administrativo próprio denominado Fiscalização de Finalização Contratual, que conterà os seguintes documentos:

I - guias de recolhimento do FGTS e INSS;

II - contracheques dos empregados, folha de pagamento, relação de benefícios pagos;

III - comprovante de entrega de benefícios obrigatórios, como vale-transporte, vale-refeição, entre outros previstos na convenção coletiva ou legislação vigente;

IV - termo de Quitação das Obrigações Trabalhistas, canceladas pelo sindicato;

V - outros documentos trabalhistas exigíveis pela legislação vigente ou determinada pelo contrato ou convenção coletiva.

§2º O pagamento do último processo de despesa referente à execução do contrato dependerá da conformidade legal do processo de Finalização de Execução Contratual.

Seção II - Da compensação de jornada

Art. 30. Para a compensação da jornada prevista no Decreto 12.174, de 2024, e na Instrução Normativa SEGES/MGI nº 81, de 12 de setembro de 2024, na hipótese de os trabalhadores prestarem serviços para unidades distintas, caberá ao fiscal setorial fazer a interlocução com os responsáveis pelas unidades de execução onde o trabalhador presta os serviços, para o fim da avaliação sobre a compensação pretendida. Em não havendo designação de fiscal setorial, a competência recairá no fiscal técnico.

Parágrafo único. O controle das horas compensadas será feito por meio de registros decorrentes do ponto eletrônico da contratada ou outros meios admitidos pela legislação trabalhista.

Art. 31. O fiscal técnico deverá incluir no relatório mensal ou no termo de recebimento provisório a informação consolidada sobre compensação de jornada pelos trabalhadores alocados no contrato.

Art. 32. Caso o período de ausência corresponda a um dia de trabalho, o fiscal observará se foi efetuado o desconto do pagamento do vale transporte na fatura apresentada pela contratada, exceto quando a compensação recair em um dia no qual o trabalhador não exerceria suas atividades.

Art. 33. O desconto do valor referente ao vale-alimentação só deverá ser realizado se as horas de ausência não venham a ser compensadas posteriormente e a convenção coletiva ou o acordo coletivo aplicável estabelecer que o benefício está vinculado ao dia trabalhado.

Art. 34. Caso a ausência seja parcialmente compensada, o desconto do valor do vale alimentação será proporcional ao período não compensado.

Art. 35. Na hipótese de diminuição excepcional e temporária dos serviços, inclusive em razão de recesso de final de ano, o fiscal do contrato, apoiado na decisão do gestor de realizar escalas de revezamento dos trabalhadores, conferirá se a escala apresentada atende às necessidades de manutenção dos serviços de cada unidade, dando ciência ao gestor do contrato.

Art. 36. O total de horas calculadas para o recesso deverá ser compensado a partir da fixação da escala de revezamento, com cumprimento integral até o mês subsequente ao do recesso.

Art. 37. O fiscal técnico deverá elaborar o termo de recebimento do serviço, com informações que constatem se:

I - o saldo de horas se encontra positivo, caso ainda não usufruído o recesso;

II - o recesso foi parcialmente compensado, caso o recesso tenha sido usufruído, mas a compensação não tenha sido concluída;

III - o recesso foi integralmente compensado, caso a compensação tenha sido concluída; ou

IV - há saldo em aberto, com sugestão de glosa no pagamento da fatura, caso a compensação não tenha sido concluída até o mês imediatamente subsequente ao recesso.

Art. 38. Quando o trabalhador manifestar interesse na compensação de jornada por necessidade de ausência eventual, deverá informar previamente ao responsável pela unidade de execução onde desempenha suas atividades.

Parágrafo único. Havendo concordância, o responsável pela unidade de execução informará ao fiscal técnico do contrato, que avisará o preposto da empresa sobre a compensação pretendida e a previsão da data de ausência do trabalhador.

Art. 39. Na hipótese do art. 38, o fiscal do contrato poderá efetuar o recebimento provisório, informando o saldo de horas a compensar para fins de controle, sem indicação de glosa.

Art. 40. O fiscal técnico deverá elaborar o termo de recebimento provisório com as seguintes informações:

a) se o saldo de horas objeto do recebimento anterior foi integralmente compensado, caso a compensação tenha sido concluída; ou

b) se o saldo de horas não foi integralmente compensado, com a sugestão de glosa no pagamento da fatura.

Seção III - Do inadimplemento de obrigações de trabalhistas

Art. 41. Caso a fiscalização administrativa identifique inadimplemento de pagamento de salários, benefícios, FGTS, INSS, entre outras obrigações, deverá informar o fato ao Gestor do Contrato no processo de despesa de faturamento do mês subsequente, recomendando a retenção de respectiva fatura, até a regularização comprovada pela empresa contratada.

§1º Se o inadimplemento se referir ao último mês de execução contratual, a comunicação deverá ocorrer no próprio processo de despesa do faturamento, recomendando a retenção de respectiva fatura, até a regularização comprovada pela empresa contratada.

§2º O fiscal administrativo poderá conceder prazo de até 5 (cinco) dias úteis para que a empresa regularize o pagamento das obrigações trabalhistas inadimplidas, contados a partir do envio do e-mail de notificação pela fiscalização administrativa.

§3º Decorrido o prazo sem regularização dos inadimplementos identificados, o fiscal administrativo deverá informar o Gestor do Contrato e providenciar a abertura de processo próprio para apuração e possível aplicação de penalidade.

Art. 42. Caso haja ordem judicial que determine o pagamento de direitos trabalhistas pela Uern, referente a competência cuja fatura já tenha sido paga em favor da contratada, a fiscalização deverá promover o desconto do valor correspondente na fatura subsequente, que ainda não tenha sido paga.

Parágrafo único. Se o pagamento determinado judicialmente solucionar pendência trabalhista relativa a uma fatura que se encontre retida, a fiscalização deverá realizar o desconto diretamente na referida fatura, na exata medida do valor pago pela Uern judicialmente, e, constando as devidas informações, prosseguir com o processo para fins de pagamento do valor remanescente à contratada, sem prejuízo da apuração de responsabilidade e da aplicação de eventuais sanções contratuais.

CAPÍTULO VII - DA APLICAÇÃO DE PENALIDADES, DA RESCISÃO E DAS COMUNICAÇÕES FORMAIS

Art. 43. A aplicação de penalidades observará o devido processo legal, com os princípios do contraditório e da ampla defesa, nos termos do art. 5º, LV, da Constituição de 1988, e as disposições da Lei nº 14.133/2021.

Art. 44. São penalidades aplicáveis às contratadas:

I - advertência;

II - multa;

III - impedimento de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até 3 (três) anos;

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição.

Art. 45. A fiscalização administrativa deverá relatar a ocorrência de infrações contratuais e instruir o processo de apuração de responsabilidade, mediante notificação da contratada.

§1º A notificação conterá a descrição dos fatos e fundamentos legais, concedendo prazo de 15 (quinze) dias úteis para defesa.

§2º O processo deverá conter relatório do gestor ou fiscal, documentos comprobatórios e manifestação do gestor do contrato.

Art. 46. As penalidades previstas nos incisos I e II do art. 44 serão aplicadas pelo Gestor do Contrato, após parecer jurídico, devendo o fornecedor ser formalmente comunicado da decisão, assegurando-se o prazo para recurso.

conforme previsto nesta Instrução Normativa.

Art. 47. As penalidades previstas nos incisos III e IV do art. 44 serão aplicadas pela Presidência da Fuern, após processo conduzido por Comissão de Responsabilização, designada para esse fim, com parecer jurídico obrigatório.

Art. 48. A Comissão de Responsabilização será composta por no mínimo dois servidores efetivos e estáveis, competindo-lhe:

I – conduzir o processo de apuração, assegurando o contraditório e a ampla defesa;

II – realizar diligências e solicitar informações aos setores competentes;

III – emitir relatório conclusivo e propor, se for o caso, a penalidade cabível à autoridade competente.

Art. 49. Da decisão que aplicar penalidade caberá recurso administrativo no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado do recebimento da comunicação, com efeito suspensivo até decisão final.

Parágrafo Único. O recurso deverá ser encaminhado pela fiscalização administrativa à Presidência da Fuern, que, após parecer jurídico, emitirá a decisão final, remetendo o feito ao gestor do contrato e à fiscalização administrativa para devida comunicação junto à contratada e demais encaminhamentos.

Art. 50. As penalidades aplicadas deverão ser registradas no sistema de gestão de contratos da UERN e comunicadas à Diretoria de Licitações e Contratos para registro no SICAF, quando couber.

Seção I - Da rescisão contratual

Art. 51. O contrato poderá ser rescindido, no todo ou em parte, nas hipóteses previstas no art. 137 a 139 da Lei nº 14.133/2021.

Art. 52. O processo de rescisão será instaurado pela fiscalização administrativa, mediante autorização do Gestor do Contrato e autorização superior da Presidente da Fuern, com subsequente notificação da contratada para apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) dias úteis.

Art. 53. Após receber a defesa, o fiscal administrativo deve, de forma conjunta com o Gestor do Contrato, emitir parecer opinativo e remeter processo à Presidência da FUERN, que, emitirá a decisão, remetendo o feito ao gestor do contrato e à fiscalização administrativa para devida comunicação junto à contratada.

Art. 54. A empresa contratada poderá interpor recurso administrativo no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados a partir da confirmação da comunicação da decisão da Presidência da Fuern.

Art. 55. O recurso para casos de rescisão segue o mesmo trâmite do art. 49, parágrafo único.

Art. 56. No caso de decisão final pela rescisão contratual, a fiscalização administrativa deve, após comunicar à empresa interessada, remeter os autos ao Setor de Contratos, para fins de formalização de Termo de Rescisão Contratual e respectiva publicação.

Art. 57. Após a publicação do Termo de Rescisão, os autos devem ser remetidos ao gestor do contrato e à fiscalização administrativa, para ciência.

Seção II - Das Comunicações Formais e do Registro Processual

Art. 58. Todas as comunicações à contratada relativas a informações, notificações, decisões e atos preparatórios de penalidade ou rescisão serão realizadas por e-mail ou outra forma eletrônico disponível, conforme endereço informado pela contratada no ato da contratação.

§1º Os prazos para defesa e recurso contar-se-ão a partir do recebimento da comunicação, nos termos do instrumento contratual.

§2º A contratada não poderá alegar desconhecimento da comunicação enviada ao e-mail informado, desde que prevista essa obrigação no contrato.

§3º Caso não haja confirmação eletrônica de recebimento, a notificação deverá ser expedida em meio físico, com comprovação de entrega por aviso de recebimento ou protocolo físico da instituição.

Art. 59. O processo administrativo de aplicação de penalidades e rescisão contratual deverá ser devidamente registrado e arquivado com toda a documentação pertinente, para fins de auditoria e controle interno e externo.

Parágrafo Único. Os procedimentos de aplicação de penalidade se aplicam às atas de registro de preços, de forma análoga aos contratos, ressalvadas previsões legais expressas que estabeleçam regras diversas.

CAPÍTULO VIII – DAS ALTERAÇÕES E DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DE CONTRATOS

Art. 60. As alterações contratuais que envolvam a revisão de preços, o reajuste, a repactuação ou a substituição de marca deverão ser devidamente formalizadas, respeitadas as disposições da Lei nº 14.133/2021.

Art. 61. Os pedidos de alteração deverão ser protocolados pela contratada e endereçados ao gestor do contrato, que coordena a análise juntamente com os fiscais técnico e administrativo.

Art. 62. O reajuste de preços e a repactuação serão celebrados por apostilamento, dispensando formulação de termo aditivo e análise jurídica.

Parágrafo único. Excepcionalmente, o gestor do contrato poderá solicitar parecer jurídico acerca de pedido de repactuação ou reajuste de preços, apresentando dúvida específica que necessite de análise.

Seção I - Do Reajuste de Preços

Art. 63. Reajuste de preços, como forma de manutenção do valor do contrato frente à variação inflacionária, somente será concedido se previsto no edital e no contrato.

§1º O reajuste terá periodicidade mínima de 1 (um) ano, contado da data do orçamento estimado ou, no caso de contratos de serviços contínuos, da data do último reajuste ou repactuação.

§2º A solicitação da contratada deverá ser instruída com memória de cálculo que demonstre a aplicação do índice previsto no contrato sobre os preços vigentes.

§3º Caberá ao fiscal administrativo a conferência dos cálculos, com apoio de setor técnico da área de contabilidade quando julgar necessário, e do cumprimento da periodicidade, e ao gestor do contrato a análise da pertinência e o encaminhamento para as providências de aditamento.

Seção II - Da Repactuação

Art. 64. A repactuação de preços aplica-se a contratos de serviços contínuos com dedicação exclusiva de mão de obra ou com predominância de mão de obra, para adequação dos preços aos novos custos decorrentes de convenção ou acordo coletivo de trabalho.

§1º A repactuação terá periodicidade mínima de 1 (um) ano, observada a data de vigência do acordo ou convenção coletiva que fundamenta o pedido.

§2º A solicitação da contratada deverá ser apresentada em até 90 (noventa) dias após a vigência do novo acordo ou convenção coletiva, sob pena de preclusão do direito a retroativos.

§3º O pedido deverá ser instruído com:

I - planilha de custos e formação de preços atualizada, demonstrando analiticamente a variação dos custos;

II - cópia da convenção ou acordo coletivo de trabalho que fundamenta a alteração de custos.

§4º Caberá à fiscalização administrativa a análise detalhada da planilha e da documentação comprobatória, com apoio de setor técnico da área de contabilidade quando julgar necessário, e ao gestor do contrato a validação do pedido e o encaminhamento para as providências de aditamento.

§5º A repactuação deverá ser solicitada pelo fornecedor dentro da vigência contratual.

Seção III - Da Revisão ou Reequilíbrio Econômico-Financeiro

Art. 65. A revisão do contrato para manutenção do seu equilíbrio econômico-financeiro poderá ocorrer diante da ocorrência de fatos imprevisíveis, ou previsíveis de consequências incalculáveis, que retardem ou impeçam a execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.

§1º O pedido de revisão deverá ser feito pela contratada tão logo ocorra o fato gerador do desequilíbrio, acompanhado de robusta documentação que comprove:

I - o fato gerador da alteração de custos;

II - a imprevisibilidade do fato ou a natureza incalculável de suas consequências;

III - o nexo de causalidade entre o fato ocorrido e a majoração dos encargos da contratada;

IV - planilha analítica demonstrando o desequilíbrio econômico-financeiro.

§2º O gestor do contrato, com o apoio dos fiscais, analisará a documentação, podendo solicitar pareceres técnicos e jurídicos para subsidiar sua manifestação opinativa, que será encaminhada à Presidência da Fuern para decisão.

Seção IV - Da Substituição de Marca ou Modelo do Objeto

Art. 66. A substituição da marca ou do modelo de um bem adjudicado poderá ser autorizada, desde que o produto ofertado possua desempenho e qualidade iguais ou superiores ao originalmente previsto nas especificações do Termo de Referência e do Edital, e desde que não acarrete aumento de custos para a Administração.

§1º A contratada deverá formalizar o pedido de substituição ao gestor do contrato, apresentando justificativa e toda a documentação técnica do novo produto (catálogos, manuais, laudos) que permita a análise comparativa.

§2º Caberá ao fiscal técnico do contrato, ou à unidade técnica demandante, a análise da documentação e a emissão de parecer técnico conclusivo atestando se o produto substituto atende às condições do caput.

§3º Com base no parecer técnico favorável, o gestor do contrato decidirá sobre a autorização para a substituição, que deverá ser registrada nos autos do processo de fiscalização, sendo desnecessária a celebração de termo aditivo para este fim, salvo se a alteração implicar em outras modificações contratuais.

§4º A decisão sobre substituição de marca ou modelo de objeto será encaminhada para análise e ratificação do Ordenador de Despesas.

Art. 67. A Ata de Registro de Preços será gerenciada no âmbito da Pró-Reitoria de Administração (PROAD), por servidor ou equipe de servidores, devidamente designado(s), que zelarão pelo cumprimento das obrigações assumidas pelo fornecedor e pela manutenção do equilíbrio econômico-financeiro dos preços registrados.

Art. 68. Compete ao servidor designado para a gestão das ARPs:

I - Monitoramento de Vigência e Saldos: Elaborar planilhas de controle, acompanhar prazos, saldos e remanescentes, dando impulso sobre a necessidade de novos processos licitatórios ou aditivos de reequilíbrio, se couber.

a) As planilhas de controle da Gestão de ARPs devem permanecer permanentemente atualizadas e compartilhadas com o Gabinete e a Assessoria Técnica da PROAD, contendo, no mínimo número e identificação da Ata, fornecedor, descrição do item, marca/modelo, unidade de medida, quantitativo, valor unitário e valor total, validade da Ata, bem como os dados da execução (destinatários, quantidade executada, indicação de vinculação a Orçamento Participativo ou Convênio) e o respectivo saldo remanescente (em quantitativo e em valor).

II - Gestão de Órgãos Participantes: Controlar a distribuição de cotas entre as unidades participantes da licitação, garantindo que ninguém exceda o limite carimbado no Termo de Referência ou demandas autorizadas pela PROAD.

III - Gestão Administrativa: gerenciar, dar impulso e controlar processos de reequilíbrio, reajuste, prorrogação, cancelamento, solicitação de remanescente, entre outros de natureza similar.

IV - Alimentação de Sistemas: Efetuar o cadastro e atualização das ARPs no SIPAC ou no portal Contratos.gov.br (conforme disponibilidade de módulos técnicos).

V - Fiscalização e Impulso Sancionatório: Ao tomar conhecimento de qualquer descumprimento em sede de Ata, em momento anterior ao empenho, o Gestor de Atas deve instruir o processo e remeter para aplicação de sanções, seguindo, de forma análoga, o rito de penalidades contratuais desta Instrução Normativa para tal, no que couber.

Parágrafo único. As sanções em sede de Ata não se confundem com aquelas da fase de gestão de contrato, relacionadas a execução propriamente dita, derivada de empenho ou contrato, as quais são de competência da gestão e fiscalização contratual.

VI - Gestão de Adesões (Caronas): Analisar pedidos de órgãos não participantes, verificar a capacidade de atendimento da ata sem prejuízo à UERN e emitir parecer opinativo para subsidiar decisão da Pró-Reitoria.

Seção I - Do Reajuste e do Reequilíbrio dos Preços Registrados

Art. 69. Os preços registrados em Ata poderão ser objeto de reajuste ou de reequilíbrio econômico-financeiro, para garantir a manutenção das condições efetivas da proposta, nos termos do art. 27 do Decreto Federal nº 11.462/2023 e da legislação correlata.

Art. 70. A solicitação de reajuste ou reequilíbrio deverá ser formalizada pelo fornecedor beneficiário da Ata, endereçada à PROAD e instruída com a documentação comprobatória pertinente, conforme o caso:

I - para o reajuste, memória de cálculo baseada no índice previsto no edital e na Ata;

II - para o reequilíbrio, prova documental robusta da ocorrência do fato imprevisível, ou previsível de consequências incalculáveis, que tenha onerado excessivamente o cumprimento do compromisso.

Art. 71. A PROAD analisará o pedido, podendo solicitar pareceres técnicos e jurídicos. Em caso de deferimento, a alteração dos preços será formalizada por meio de apostila à Ata de Registro de Preços e devidamente publicada, para que passe a vigor para as futuras contratações.

Seção II - Da Impossibilidade de Fornecimento e Substituição do Objeto

Art. 72. O fornecedor beneficiário da Ata tem a obrigação de manter a disponibilidade dos itens registrados durante toda a vigência do instrumento, nas exatas especificações de sua proposta.

§1º A eventual descontinuação da linha de produção de um item registrado é, em regra, considerada risco inerente à atividade empresarial do fornecedor.

§2º Caso o fornecedor se veja impossibilitado de fornecer o item, deverá notificar imediatamente a UERN, comprovando, por meio de declaração oficial do fabricante, que o produto foi retirado de linha.

Art. 73. Diante da comprovação da impossibilidade de fornecimento, caberá a adoção de uma das seguintes medidas pela Gestão da Ata:

I - conduzir processo para cancelar o registro do preço do item para o fornecedor, liberando-o da obrigação e permitindo que a Administração, se necessário, realize nova licitação para o objeto.

II - conduzir processo de apuração para possível aplicação de sanções ao fornecedor, caso se verifique que a impossibilidade de cumprimento decorre de culpa ou falta de planejamento do mesmo, garantido o contraditório e a ampla defesa.

III - excepcionalmente, conduzir processo para a substituição do item por outro de marca ou modelo com qualidade e desempenho comprovadamente iguais ou superiores, desde que mantido o preço originalmente registrado, mediante manifestação técnica da unidade requisitante ou da unidade técnica responsável pelo objeto, aplicando-se, no que couber, o rito previsto no art. 66 desta Instrução Normativa.

§1º Caso a impossibilidade de fornecimento seja comunicada **antes da emissão do empenho**, o Gestor da Ata conduzirá o procedimento de cancelamento do registro, sanção e/ou substituição do item, conforme o caso.

§2º Se a impossibilidade for arguida **após a emissão do empenho**, o fornecedor deverá peticionar ao Gestor do Contrato, que instruirá o processo e o encaminhará ao Gestor da Ata para as providências de cancelamento

do registro, sem prejuízo das possíveis sanções pela inexecução contratual.

Art. 74. É expressamente vedada a aceitação de produto substituto com alteração das especificações que resulte em reequilíbrio econômico-financeiro ou qualquer tipo de aumento do preço unitário registrado na Ata de Registro de Preços.

CAPÍTULO X - DAS RECUSAS DE FORMALIZAÇÃO OU EXECUÇÃO DE CONTRATOS E ATAS DE REGISTRO DE PREÇO

Seção I - Da Recusa do Adjudicatário em Assinar o Contrato ou a Ata de Registro de Preços

Art. 75. O adjudicatário convocado deverá assinar o termo de contrato ou a Ata de Registro de Preços no prazo estabelecido no edital, mantendo todas as condições de habilitação e as da proposta vencedora.

Art. 76. É vedado ao adjudicatário solicitar reajuste ou reequilíbrio econômico-financeiro antes da assinatura do instrumento. Tal solicitação será considerada recusa formal em cumprir as condições da proposta e ensejará a aplicação do disposto no art. 77.

Art. 77. Verificada a recusa em assinar, a expiração do prazo sem manifestação, ou a perda das condições de habilitação, o Agente de Contratação adotará as seguintes providências:

I - notificará formalmente o adjudicatário para que, em prazo improrrogável a ser definido no edital, assine o instrumento ou regularize sua situação, sob pena de decair o direito à contratação.

II - esgotado o prazo sem o devido cumprimento, elaborará relatório circunstanciado à Presidência da Fuern, solicitando autorização para:

a) abertura de processo administrativo para aplicação das sanções cabíveis ao adjudicatário faltoso;

b) convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração do contrato ou da ata, nas mesmas condições propostas pelo primeiro colocado, conforme faculta o § 2º do art. 90 da Lei nº 14.133/2021.

Seção II - Do Cancelamento da Ata por Inexecução do Fornecedor Registrado

Art. 78. Caso o fornecedor, após ter assinado a Ata de Registro de Preços, se recuse a executar o item registrado, configurando inexecução do compromisso assumido, o Gestor da Ata (PROAD) deverá tomar as providências para o cancelamento do seu registro.

Art. 79. O procedimento de cancelamento da Ata observará o seguinte rito:

I - caso a recusa ocorra antes da emissão do empenho, o Gestor da Ata notifica o fornecedor para que apresente, em prazo hábil à finalidade da demanda, suas contrarrazões e preste informações sobre a retomada imediata da execução;

II - caso a recusa ocorra após a emissão do empenho, o Gestor do Contrato comunica a inexecução ao Gestor de Ata, para tramitação conforme inciso I do Caput, instruindo o processo com documentos e/ou registros comprobatórios do fato, sem prejuízo da apuração para sanção contratual, a ser aberto em processo apartado e independente;

III - caso o fornecedor informe que irá retomar a execução, o Gestor de Ata remete o processo ao Gestor do Contrato, para fins de continuidade da execução;

IV - caso o fornecedor não se manifeste, informe que não poderá executar ou não retome efetivamente a execução, o processo segue para o Gestor da Ata, que, por sua vez, submeterá os autos à Presidência da Fuern, com a recomendação de cancelamento do registro de preços do fornecedor faltoso.

Art. 80. Após a publicação do ato de cancelamento do registro de preços, a PROAD, com base no art. 86 da Lei nº 14.133/2021, poderá convocar os demais fornecedores registrados (se houver mais de um) ou os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assegurar a contratação.

§1º A convocação dos licitantes remanescentes seguirá a seguinte ordem de negociação:

I - verificação do interesse em assumir o compromisso de fornecimento nas mesmas condições e, principalmente, pelo mesmo preço do fornecedor cujo registro foi cancelado.

II - caso nenhum licitante aceite a proposta do inciso I, a Administração poderá negociar com os remanescentes, na ordem de classificação, a obtenção de condições e preços vantajosos, respeitados os limites de suas propostas originais.

§2º Sendo bem-sucedida a negociação, será celebrada uma nova Ata de Registro de Preços com o licitante que aceitou as condições, com vigência a partir de sua assinatura.

CAPÍTULO XI - DA TRANSIÇÃO E DO ENCERRAMENTO CONTRATUAL

Seção I - Da Transição entre Contratos de Objeto Idêntico ou Similar

Art. 81. A execução de novo contrato para objeto idêntico ou similar ao de um contrato vigente somente terá início após o encerramento do instrumento anterior.

Art. 82. Excepcionalmente, a fim de garantir a continuidade da prestação dos serviços e evitar a interrupção do fornecimento de bens, um novo contrato poderá ser assinado antes do encerramento do contrato anterior.

§1º Na hipótese do caput, o Gestor do Contrato deverá declarar formalmente nos autos do processo do novo contrato que sua execução somente terá início após o completo exaurimento do saldo ou a formalização do encerramento do contrato precedente.

§2º É expressamente vedada a emissão de ordens de serviço ou compra e a realização de pagamentos simultâneos por ambos os contratos para o mesmo objeto ou para a mesma demanda.

Art. 83. Nos contratos que abranjam a prestação de serviços em múltiplas localidades ou unidades, a implantação poderá ocorrer de forma escalonada, para se adequar ao término de contratos anteriores distintos ou a outras necessidades da Administração, visando a continuidade e a racionalidade administrativa.

§1º A execução em cada localidade terá início mediante a expedição de Ordem de Serviço específica pelo Gestor do Contrato, que definirá a data de início e o quantitativo de postos ou serviços a serem implantados.

§2º A possibilidade de execução escalonada deverá constar expressamente no Edital de Licitação e no Termo de Referência, a fim de garantir a isonomia e o adequado planejamento por parte dos licitantes.

§3º O faturamento e o pagamento à contratada corresponderão apenas aos postos ou serviços efetivamente implantados e executados, conforme as Ordens de Serviço expedidas.

Seção II - Do Encerramento Contratual

Art. 84. O encerramento formal do contrato, a ser conduzido pelo Gestor do Contrato, ocorrerá pela superveniência de uma das seguintes condições:

I - decurso do prazo de vigência;

II - exaurimento completo de seu saldo financeiro;

III - declaração de inexecuibilidade do saldo contratual remanescente.

Art. 85. Considera-se saldo contratual inexecuível o valor remanescente que, mediante justificativa técnica e econômica do Gestor do Contrato, se mostre insuficiente para adquirir a menor unidade de bem ou serviço passível de execução nos termos do contrato, ou cujo aproveitamento administrativo se demonstre antieconômico.

Parágrafo único. A justificativa de inexecuibilidade deverá ser fundamentada, demonstrando objetivamente a impossibilidade de utilização prática do saldo remanescente, a exemplo de valores que não permitem a aquisição de uma passagem aérea, a compra de uma unidade mínima de material ou a contratação de uma fração mínima de serviço.

Art. 86. O encerramento do contrato pelas hipóteses II e III, do art. 84, seguirá o seguinte procedimento:

I - o Gestor do Contrato, ao constatar a ocorrência de uma das condições, instruirá um processo com um Termo de Encerramento Contratual, que deverá conter, no mínimo:

a) a identificação completa do contrato e das partes;

b) o motivo do encerramento, conforme incisos II ou III do art. 83;

c) o demonstrativo financeiro final, apontando o saldo zerado ou o valor residual declarado inexecuível;

d) justificativa pormenorizada, no caso de inexecuibilidade, conforme o art. 84.

II - o processo instruído com o Termo de Encerramento será submetido pelo Gestor do Contrato à apreciação prévia da Pró-Reitoria de Administração (PROAD);

III - após concordância expressa da PROAD, o processo deve seguir à Presidência da Fuern, para deliberação;

IV - caso a Presidência da Fuern ratifique o ato, o Fiscal Administrativo do contrato será comunicado para que adote as providências finais, incluindo a notificação formal à contratada, a comunicação ao setor financeiro para anulação do saldo de empenho remanescente, se houver, e o registro do encerramento no histórico de gerenciamento do contrato.

CAPÍTULO XII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 87. Os processos de fiscalização técnica e administrativa devem ser mantidos organizados, atualizados e disponíveis para consultas técnicas, auditorias e demandas dos órgãos de controle externo.

Art. 88. Os procedimentos aqui dispostos não isentam a contratada de sua responsabilidade total pela execução do contrato, inclusive perante terceiros, e não ensejam responsabilidade solidária por parte da Administração, ressalvada a hipótese de comprovação de culpa ou omissão.

Art. 89. Os Atestados de Capacidade Técnica relacionado a bens e serviços prestados no âmbito da Fuern, quando solicitado por fornecedores, devem ser assinados pelos fiscais técnico, administrativo e gestor do contrato que acompanharam, total ou parcialmente, a efetiva execução, devendo conter registro de eventuais ocorrências de descumprimento relevantes registradas ao longo da execução contratual, mesmo que ainda em fase de apuração para fins de possível aplicação de penalidade.

Art. 90. As disposições aqui previstas não excluem disposições legais federais e estaduais, aplicável no que for pertinente e/ou complementar à contratação e/ou à fiscalização e aferição dos serviços contratados.

Art. 91. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação e revoga a Instrução Normativa nº01/2025 - PROAD.

Mossoró, data da assinatura eletrônica.

Maria Nilza Batista Luz
Pró-Reitora de Administração - PROAD/UERN
Matrícula nº 08246-5
Portaria nº 3649/2025-GP/FUERN

Pedro Rebouças de Oliveira Neto
Pró-Reitor Adjunto de Administração - PROAD/UERN
Matrícula nº 08155-8
Portaria nº 3649/2025-GP/FUERN



Documento assinado eletronicamente por **Pedro Rebouças de Oliveira Neto, Pró-Reitor(a) Adjunto(a) de Administração**, em 24/04/2026, às 07:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º do [Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.rn.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **39959658** e o código CRC **061C2B99**.

Referência: Processo nº 04410022.000911/2025-29

SEI nº 39959658